القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدل والمكمل بالقانون رقم : 2021-006 بتاريخ : 19 فبراير 2021 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (الشراكة)

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021):

تعريفات في مفهوم هذا القانون:

- السلطة المتعاقدة: يقصد بها الدولة، والمجموعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، والشركات ذات رأس المال العمومي أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص ويتصرف لحساب شخص معنوي خاضع هو الآخر للقانون العام أو يستفيد من دعم مالي أو من ضمانة من طرف الدولة، كما تعتبر أيضا، سلطة متعاقدة أي شخص معنوي يخضع للقانون العام وتم لفائدته إنجاز منشأة أو خدمة في إطار شراكة بين القطاعين؛
- سلطة التنظيم: يقصد بها سلطة التنظيم متعددة القطاعات المكلفة بقطاعات (المياه ، والكهرباء ، والاتصالات والبريد) ؛
- اللجنة الفنية للدعم : يقصد بها الهيأة المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون ؛
- اللجنة الوزارية المشتركة : يقصد بها الهيأة المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ؛
- عقد شراكة بين القطاعين : يقصد به العقد الإداري للشراكة بين القطاعين العام والخاص (اختصارا ش ق ع خ) المبرم لمدة محددة ، بين السلطة المتعاقدة وشخص معنوي يخضع للقانون الخاص أو للقانون العام (فاعل اقتصادي)، حول مهمة عامة تتعلق بمنشأة تخدم الصالح العام أو ذات منفعة عمومية و /أو متعلقة باستغلال مرفق عمومي ويغطي عقد الشراكة كافة مفاهيم الشراكة بين القطاعين عن طريق التنازل أو الشراكة على نفقة عمومية؛

- الشراكة عن طريق التنازل : يقصد بها عقد شراكة تقوم سلطة متعاقدة بموجبه ولمدة معينة بتفويض مهمة شاملة تتناول تنفيذ أشغال ذات نفع عام و/أو تسيير مرفق تعود إليها مسؤوليته . ويشمل هذا العقد تفويض الخدمات العمومية الذي يكتسي طابع تنازل أو تأجير أو إدارة .

يمكن أن تشمل مأمورية الحائز على العقد: التصميم ، والبناء ، والترميم ، أو التمويل كليا أو جزئيا ، وصيانة واستغلال بنية تحتية أو منشأة أو تجهيزات أو ممتلكات غير مادية أو مرفق عمومي.

ويتحمل الحائز على العقد كافة المخاطر المترتبة ، وتنص المادة من هذا القانون على التعويضات .

- الشراكة على نفقة عمومية: يقصد بها عقد الشراكة الذي تسند بموجبه سلطة تعاقدية ولمدة معينة إلى الحائز على العقد مهمة شاملة يمكن أن تتناول كل أو بعض التمويل المخصص لمرفق عمومي أو مرفق ذي نفع عام، أو تصميم أو بناء أو ترميم منشآت أو تجهيزات أو استثمارات أخرى (بما فيها غير المادية) وصيانتها و/أو تسييرها طيلة مدة العقد. وتنص المادة 28 على التعويضات .
- الإيرادات الملحقة: تقصد بها أي إيرادات يجوز للحائز على عقد الشراكة أن يقبضها و تكون ناتجة عن استغلال المنشآت و/أو التجهيزات الداعمة للمرفق العمومي أو المتأتية من نشاط ذي نفع العام استجابة لاحتياجات غير احتياجات السلطة المتعاقدة. و تؤخذ هذه الإيرادات بعين الاعتبار عند تحديد الأجر المدفوع للحائز على عقد الشراكة.
- هيأة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص : يقصد بها البنية المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

- الحائز على عقد الشراكة: يعني الفاعل الاقتصادي والشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أو العام ، الفائز بعقد الشراكة بين القطاعين المنصوص على نظامه في المادة 9 "الحائز على عقد الشراكة بين القطاعين".

المادة 2: الموضوع

إن موضوع هذا القانون هو تحديد النظام القانوني والإطار المؤسسي لعقود الشراكة ما بين القطاع العام و الخاص في موريتانيا.

المادة 3: جديدة):(القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021)حقل التطبيق:

يطبق هذا القانون على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا مع مراعاة الأحكام المطبقة على المنطقة الحرة بانواذيبو وكذا على الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تتبع للقطاعات التالية:

- القطاع المعدني؛
- قطاع المحروقات الخام؛
- قطاع الاتصالات؛

والتي تبقى خاضعة لتشريعاتها القطاعية.

يجوز لعدة أشخاص عموميين أن يبرموا عقد شراكة. وفي هذه الحالة يعينون بعد اتفاقهم الشخص العمومي المخول إنجاز التقييم المسبق وإجراء مسطرة المنافسة وتوقيع عقد الشراكة و متابعته تنفيذه عند الاقتضاء.

عندما يعود إنجاز مشروع معين لسلطة متعاقدة لا تتوفر على الكفاءات والوسائل الضرورية للجوء إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص ، يمكن لهذه السلطة أن تعهد ، من خلال اتفاقية ، لشخص عمومي آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الحالي ، بإنجاز هذه المهمة باسمها ولحسابها .

تكتسي أحكام القانون الحالي صبغة النظام العام إلا ما يخص منها عقود الشراكة العابرة للحدود وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة في

إطار تنفيذ اتفاقيات التمويل التي تكون الدولة الموريتانية طرفا فيها والمعاهدات الدولية ، شريطة تطبيق الأحكام المخالفة الناتجة عن المساطر المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

المادة 4: شروط الطعن:

يرتبط الطعن في عقد الشراكة بالتقيد المسبق بالشروط الثلاثة التالية كاملة :

- أن يخدم المشروع الصالح العام أو يتناول مرفقا عموميا؛
- أن يكون المشروع ناجعا بحيث يكون أكثر مزايا إقتصادية واجتماعية من باقي عقود الطلبية العمومية؛
- أن يتوفر المشروع على دعم من قبل الميزانية.

الفصل الثانى: الإطار المؤسسي

المادة 5: اللجنة الوزارية المشتركة

تنشأ لدى الوزير الأول لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.

تحدد تشكيلة وصلاحيات وسير اللجنة الوزارية المشتركة بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول.

المادة 6: اللجنة الفنية للدعم

تنشأ لدى الوزير المكلف بالاقتصاد لجنة فنية للدعم يعهد إليها بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا و تكون ميزانيتها من موارد عمومية أو من مواردها الخاصة تحدد بموجب نص تنظيمي.

يحدد تنظيم وسير عمل وصلاحيات اللجنة الفنية للدعم بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالاقتصاد.

المادة 7: (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) هيأة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

تنشأ هيأة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تابعة للوزارة المكلفة بالاقتصاد على أن تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وسير عملها بالطرق التنظيمية

تعتبر هيأة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجهاز العملياتي المكلف بالمساعدة وتقديم الخبرة إلى اللجنة الفنية للدعم كما تتدخل لزوما لدعم السلطات المتعاقدة وذلك من أجل أداء مهام تحديد وتحضير و إبرام ومتابعة تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

المادة 8 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) السلطة المتعاقدة:

مع مراعاة صلاحيات واختصاص الهيئات المكلفة بالشراكة بين القطاعين والمبينة في المواد 5، و6، و7، و14 من القانون الحالي، تقوم السلطة المتعاقدة ضمن بنيتها التنظيمية، بإنشاء وحدة تسيير تعينها دون تدخل وتكلف بإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون المساس بصلاحيات قرار الشخص المخول بإلزام السلطة المتعاقدة. وفي حالة مسطرة الحوار التنافسي، تراسل وحدة التسيير لجنة الحوار التنافسي المشار إليها في المادة 18.3.

تتدخل السلطة المتعاقدة طيلة مراحل التحضير والعرض علي المنافسة وتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين وذلك مع الدعم من هيئة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 9: الحائز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يجب أن يكون الحائز على عقد الشراكة بين القطاعين لزوما، شركة خاضعة للقانون الموريتاني.

في حال الفوز بالعقد، يجب أن يشكل تكتل الشركات المتعهدة لعقد شراكة بين القطاعين شركة خاضعة للقانون الموريتاني خاصة بالمشروع.

يحدد ملف استشارة الشركات ما إذا كان الفائز بعقد الشراكة ملزما أم لا بتشكيل شركة متخصصة بالمشروع خاضعة للقانون الموريتاني مكلفة بتنفيذ عقد الشراكة موضوع الاستشارة.

لا يخول للسلطة المتعاقدة أن تكون مساهمة في الشركة المكلفة بالمشروع الفائز بعقد الشراكة.

الفصل الثالث: قواعد إبرام العقود

المادة 10: مبادئ عامة

تقوم قواعد إبرام عقود الشراكة بين القطاعين على مبادئ حرية النفاذ إلى الطلبية العمومية وعلى مساواة المرشحين في المعاملة وعلى شفافية المساطر.

يجري تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين في ظل التقيد بالمبادئ العامة للمالية العامة في موريتانيا.

المادة 11 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021): تحديد المشاريع في مجال عقد الشراكة بين القطاعين

يتم تحديد مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين من طرف السلطات المتعاقدة.

ويجري تحديد مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين وفقا للنظم المتعلقة ببرمجة الاستثمار العمومي في موريتانيا.

المادة 12 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021): دراسة الجدوى الأولية:

قبل المضي في مشروع عقد شراكة بين القطاعين وتمهيدا للتقييم المسبق المبين في المادة 13 أدناه، يجب علي السلطة المتعاقدة القيام بدراسة الجدوى للوقوف علي أهمية المشروع وتأثيره التقديري علي ميزانية السلطة المتعاقدة.

وتحدد دراسة الجدوى الأولية خصوصا أسس دراسة التأثير البيئي والاجتماعي عندما تكون إلزامية. وتنجز من طرف صاحب فكرة المشروع تحت مراقبة الشخص العمومي المختص أو لحسابه. ويحدد محتوى دراسة الجدوى الأولية بموجب نص تنظيمي.

تحال دراسة الجدوى الأولية خلال أجل شهر اعتبارا من تاريخ اعتمادها من طرف الجهاز المختص في السلطة المتعاقدة من طرف هذه الأخيرة إلي هيئة دعم الشراكة بين القطاعين ليتم احتسابها.

المادة 13 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) التقييم الأولي - ودراسة القدرة التمويلية:

تستوجب إقامة أي مشروع عقد شراكة بين القطاعين، أثبتت الدراسة الأولية جدوائيته طبقا للمادة 12، قيام السلطة المتعاقدة بتقييم أولي ودراسة القدرة التمويلية له.

يهدف التقييم الأولي ودراسة القدرة التمويلية إلي معرفة ما إذا كان المشروع من النوع الذي تمكنه الاستفادة من عقود الشراكة بين القطاعين وفقا للشروط المفروضة في المادة 4. ويشمل هدا التقييم والدراسة وجوبا وعلى التوالي:

- بالنسبة للتقييم الأولى: تحليلا مقارنا لخيارات إنجاز المشروع لتبرير اللجوء إلى عقد شراكة بين القطاعين. ولا بد أن يتضمن التحليل المقارن المبررات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والقانوني والإداري التي تعلل التزام السلطة المتعاقدة بمسطرة إبرام عقد شراكة بين القطاعين عوضا عن الصيغ الأخرى المعمول بها للطلبية العمومية؛ واقتراحا حول إجراءات التنافس التي يتعين العمل بها وفق للقانون الحالي؛
- بالنسبة لدراسة القدرة التمويلية: تحليلا لمدى القدرة الميزانوية والمالية التي نمكن من التثبت من قدرة السلطة المتعاقدة على مواجهة جميع التزاماتها المالية المترتبة على العقد طيلة مدته.

وبجب التصديق رسميا على دراسات التقييم الأولي ومدى القدرة التمويلية من طرف اللجنة الغنية للدعم وفق الطرق المحددة في النص المتضمن إنشائها، وتشكيلتها صلاحياتها، إلا بالنسبة للمشاريع غير الهيكلية بمقتضى المادة 1.14 والتي لا تتطلب التمويل العمومي. وهذه المشاريع الأخيرة يجب اعتمادها فقط من طرف الأشخاص المسؤولين عن السلطات المتعاقدة.

أما بالنسبة للمشاريع الهيكلية المشار إليها في المادة أدناه، فإن اللجنة الفنية للدعم تحيل تقريرا ملخصا عن دراساتها إلى اللجنة الوزارية المشتركة حتى ترخص إطلاق مسطرة الإبرام.

المادة 14 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021): طرق إبرام العقد

1.14 يجب أن تلتزم إجراءات إبرام عقد الشراكة بين القطاعين بالمبادئ العامة المبينة في المادة 10 من هذا القانون. وتتأكد اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بالتقيد بهذه المبادئ وبأحكام القانون الحالي من السلطات المتعاقدة وفق الشروط التالية وتلك التي سينص عليها مرسوم.

تتفاوت مسطرة الإبرام حسب المشاريع المندرجة في المسطرة المسماة مشاريع الشراكة الهيكلية، وإما في المسطرة المسماة "المسطرة المبسطة" حسب العتبات التي تحدد بالطرق التنظيمية.

2.14 يعهد إلى السلطة المتعاقدة المكلفة بإبرام عقود الشراكة بين القطاعين، وبهذه الصفة، تتأكد السلطة المتعاقدة من احترام المراحل الأساسية المنصوص عليها في القانون والتي ستوضح بموجب نص تنظيمي.

3.14 يمكن أن تكون مسطرة العرض على المنافسة لمنح عقد شراكة بين القطاعين عن طريق تقديم العروض المفتوح أو الانتقاء الأولي، على مرحلة أو مرحلتين، حسب ما تقتضيه توصيات التقييم المسبق. يعتبر إعلان المناقصة على مرحلتين هو الإجراء المتبع في القانون العام لمنح أي عقد شراكة بين القطاعين.

يمكن للسلطة المتعاقدة أن تلجأ بصفة استثنائية إلى صيغة الحوار التنافسي وفقا للشروط المبينة في المادة 18 أو إلى المسطرة التفاوضية وفقا لشروط المادة 19.

تكون مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين موضع إشهار مسبق على المستوى الوطني أو الدولي أو هما معا باستثناء المسطرة التفاوضية.

المادة 15 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021):

التأهيل الأولى

تتيح مسطرة التأهيل الأولي للسلطة المتعاقدة أن تحدد مسبقا لائحة المترشحين المدعوين لتقديم عروض.

ينشر إعلان بالتأهيل الأولي من طرف السلطة المتعاقدة. يحدد هذا الإعلان معايير الاختيار المسبق من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية ومن ناحية المصادر البشرية.

ويجب كذلك أن تظهر في إعلان التأهيل المسبق لائحة بالوثائق التي يجب تقديمها من طرف المترشحين وذلك لتقييم كفاءات المترشحين مقارنة مع المعايير المذكورة آنفا.

ولدى المترشحين المدعوين لإعلان التأهيل الأولي مهلة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ نشره.

تحدد السلطة المتعاقدة في إعلان الانتقاء المسبق العدد الأدنى والأقصى من المترشحين الذين يقبل منهم تقديم عرض. إذا لم يتوفر الحد الأدنى من المترشحين المختارين، يمكن أن تستمر في المسطرة مع المترشحين الذين تم اختيارهم طالما أن شروط الإشهار والمنافسة تم التقيد بها.

وتقوم السلطة المتعاقدة بدعوة المترشحين الذين اعتمدت طلبات تأهيلهم الأولي إلى تقديم عروض وفق شروط وإجراءات المسطرة كما تضمنها ملف الاستشارة.

المادة 16 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) ملف الاستشارة

يجري إعداد ملف الاستشارة من طرف السلطة المتعاقدة، وعند الاقتضاء، بالتنسيق مع سلطة التنظيم بالنسبة للمشاريع المندرجة في القطاعات التي تنظم وهي المياه والكهرباء والبريد.

يحال ملف الاستشارة إلى المترشحين الذين تم قبول عروضهم وفق مسطرة الانتقاء المختارة.

تقوم هيئة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد نموذج ملفات الاستشارة بخصوص عقود الشراكة صالح السلطات المتعاقدة.

المادة 17 (جديدة) (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021): عروض المناقصة المفتوحة

عروض المناقصة المفتوحة عبارة عن المسطرة التي يمكن بواسطتها لأي مترشح مهتم أن يتقدم بطلب التأهيل الأولي أو بعرض.

تختار السلطة المتعاقدة، على إثر إعلان دعوة عمومية للمنافسة، العرض الأنسب من الناحية الاقتصادية كما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون.

يمكن أن يكون عرض المناقصة مسبوقا بتأهيل أولي.

يلائم عرض المناقصة المؤلف من مرحلة واحدة مع المشاريع البسيطة التي تبرر في آن واحد تقديم عروض فنية ومالية.

يمكن أن يتم عرض المناقصة على مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في استقبال العروض الفنية للمترشحين دون تحديد السعر، على أساس المبادئ العامة مثل التصميم والمزايا التشغيلية وتوفر الخدمة أو معايير الأداء حسب طبيعة العقد مع مراعاة التصويبات والتعديلات اللاحقة ذات الطابع الفني و/أو المالي التي تدخل في إطار مناقشات تتم مع السلطة المتعاقدة.

على إثر تقييم العروض برسم المرحلة الأولى، يتم استدعاء المترشحين الذين استوفوا الحد الأدنى المقبول من معايير التأهيل والذين تقدموا بعرض فني مطابق للمشاركة

في المرحلة الثانية التي يطلب منهم خلالها أن يقدموا عروضا فنية نهائية مصحوبة بالأسعار على أساس ملف المناقصة الذي يمكن مراجعته من طرف السلطة المتعاقدة.

إن مسطرة القانون العام التي تنطبق على عقود الشراكة بين القطاعين هي إعلان المناقصة مع الاختيار المسبق والتي تكون على مرحلتين.

المادة 18 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) الحوار التنافسي:

1.18 الحوار التنافسي عبارة عن مسطرة خاصة ببعض المشاريع المعقدة التي تتوفر السلطة المتعاقدة بخصوصها على وسائل وقدرات كافية لإكمال المسطرة المذكورة على الوجه الأمثل. ويبرر اللجوء إلى مسطرة الحوار التنافسي في إطار التقييم المسبق المعروض للترخيص وفق شروط المادة 13 من القانون الحالي.

2.18 الحوار التنافسي هو مسطرة تقوم بموجبها السلطة المتعاقدة بتأهيل مسبق وفق الشروط المبينة في المادة 15 أعلاه ثم تنخرط في الحوار مع كل واحد من المترشحين على أساس برنامج الاحتياجات الذي أعدته للمشروع. ويهدف الحوار التنافسي إلى تحديد الوسائل الفنية والصيغة القانونية والمالية التي تستجيب للاحتياجات المذكورة.

3.18 يحدد نظام الحوار عدد المراحل وإجراءات تنظيم الحوار التنافسي.

تنشأ لجنة للحوار التنافسي من طرف السلطة المتعاقدة. وتقيد كل عضو من أعضاء لجنة الحوار التنافسي بقواعد السرية التامة بخصوص النقاشات والمعلومات طيلة سير المسطرة.

4.18 يمكن للجنة الحوار التنافسي أن تبحث مع المترشحين في جميع أوجه عقد الشراكة.

يتم الاستماع إلى كل مترشح وفق شروط تطبعها المساواة التامة. ولا يجوز للجنة الحوار التنافسي أن تزود بعض المترشحين ببيانات من شأنها أن تزيد

حظوظهم مقارنة بآخرين. ولا يمكنها أن تكشف للمترشحين الآخرين الحلول المقترحة أو البيانات السرية التي كشفها أحد المترشحين في إطار المناقشة دون موافقة هذا الأخير.

تواصل لجنة الحوار التنافسي مناقشاتها مع المترشحين لغاية الوصول إلى الحل أو الحلول وعند الاقتضاء تتم مقارنتها لمعرفة ما إذا كانت تستجيب لاحتياجاتها.

ويمكن للجنة، الترتيب لإجراء المناقشات على مراحل يتم بعدها اعتماد المقترحات التي تستجيب أكثر من غيرها للمعايير المحددة في إعلان المناقصة العمومي للمنافسة أو في النظام الخاص بالاستشارة. ويفترض أن يكون اللجوء إلى هذه الإمكانية قد تمت الإشارة إليه في إعلان المناقصة العمومي للمنافسة أو في النظام الخاص بالاستشارة.

5.18 إذا كانت لجنة الحوار التنافسي، ترى أن المناقشة قد وصلت إلى غايتها، فإنها تقوم بإبلاغ المترشحين الذين شاركوا في جميع مراحل الاستشارة. كما تدعو المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية في أجل لا يقل عن شهر واحد وعلى أساس حل واحد أو أكثر من الحلول المعروضة أو المحددة خلال الحوار. وتراعي هذه العروض جميع العناصر الضرورية لتنفيذ التعاقد.

6.18 يمكن للجنة الحوار التنافسي أن تطلب تكملة أو توضيحات أو تحديدات يمما يتعلق بالعروض التي تقدم بها المترشحون وتطلب منهم تأكيد بعض التزاماتهم وخاصة المالي منها. غير أن هذه الطلبات لا يمكن أن يترتب عليها تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الرئيسية للعقد حيث أن تعديلها من شأنه أن يكون له أثر تمييزي وأن يخل بالتنافس.

7.18 حرصا على التعويض جزئيا عن استثمار المترشحين لتحضير العرض ولإفساح المجال لمنافسة أفضل، يمكن منح مكافأة للمترشحين الذين يعتبر عرضهم النهائي مقبولا ولو أنه لم يعتمد. تحدد السلطة المتعاقدة مبلغ المكافأة ضمن النظام الخاص بالاستشارة.

المادة 19: المسطرة المتفاوض بشأنها

لا يمكن اللجوء إلى مسطرة متفاوض بشأنها دون دعاية أو مناقصة إلا في الحالات المحدودة التالية:

- إذا تعذرت تلبية الطلبية لأسباب فنية أو قانونية كأن تتطلب مثلا استخدام براءة اختراع أو رخصة أو حقوق حصرية تتوفر لدى فاعل واحد؛
- في ظروف استثنائية، استجابة لكوارث طبيعية؛
- أن تكون العقود مبرمة بين سلطة متعاقدة ومتعاقد - و لو لم يكن سلطة - تمارس السلطة في حقه رقابة مثل التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو كان المتعاقد يقوم بمعظم أنشطته لذاته ويطبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون استجابة لاحتياجاته.
- لأسباب متعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن العمومي.

إذا كانت سلطة ما متعاقدة تنوي إبرام عقد شراكة بين القطاعين بواسطة مسطرة متفاوض بشأنها، فيجب عليها أن تقوم بتقييم مسبق لمدى قدرة الميزانية المرصودة على تغطية الكلفة الإجمالية وكان هذا التقييم يوصي بضرورة اللجوء إلى مسطرة متفاوض بشأنها.

المادة 20: عقد تكميلي

يمكن إبرام عقد مكمل لعقد سبق تنفيذه أو قيد التنفيذ إذا كان اللجوء إلى التنافس لا يخول مزايا أكبر أو كانت الخدمات غير مدرجة في العقد المبرم سابقا ولكنها أصبحت ضرورية اثر ظرف طارئ وذلك من أجل تنفيذ الخدمة أو إنجاز بنية بشرط أن تكون الخدمات أو الأشغال التكميلية أو ذات الطبيعة المشابهة لا يمكن من النواحي الفنية أو الاقتصادية صلها عن العقد الرئيسي دون مساس كبير بالسلطة المتعاقدة ودون أن يكون بإمكان فاعل آخر أن يضمن حلا يستجيب للمتطلبات المشار إليها في البنود السابقة.

لا يمكن أن يزيد مبلغ العقد التكميلي من حيث الالتزامات المالية للسلطة المتعاقدة على 20٪ من مبلغ العقد الأصلي.

المادة 21 (جديدة) (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) : العرض العفوي:

1.21 شروط مراعاة العروض العفوية:

لا يمكن للسلطة المتعاقدة التعامل مع عرض عتوي إلا وفق الشروط التالية مجتمعة:

- المشروع لا يوجد قيد الدراسة من طرف شخص عمومي ولم يتم الشروع بإعلان منافسة؛
- توفر شروط الطعن المنصوص عليها في

2.21 معالجة العروض العفوية:

تقوم السلطة المتعاقدة بإنجاز المشروع المرخص به وفق الشروط المبينة أعلاه، وعلى أساس التقييم الأولي ودراسة القدرة التمويلية لتغطية تكاليف المشروع في ظل عقد شراكة بين القطاعين، بما يلي:

- الحصول على قرار من مجلس الوزراء يرخص دمج المشروع في محفظة مشاريع الاستثمار العمومي؛
- إعلان المناقصة أو الحوار التنافسي الذي يمكن للفاعل أن يترشح له، وإذا لم يتم اعتماده فإن السلطة المتعاقدة يمكن أن تدفع له مكافأة خاصة لإسهامه في جدوائية المشروع؛
- ويمكن اللجوء إلى مسطرة متفاوض بشأنها إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتقد أن العرض العفوي مبدعا وأنه تنافسي من الناحية المالية أو أنه مبرر بسبب حق، حصري خاص بالمترشح.

إذا لم يكن التفاوض مجديا فإن المسطرة يجري حفظها وعندها لا يحق للفاعل أن يتلقى مكافأة.

المادة 22: معايير التقييم

يسند التعاقد إلى المترشح الذي تقدم بالعرض الأكثر مزايا من الناحية الاقتصادية وذلك عبر تطبيق المعايير المبينة في إعلان المناقصة أو في النظام الخاص بالاستشارة.
لا تكون معايير منح العقد مرجحة إلزاما إلا في حالة الحوار التنافسي.
ومن بين المعايير التي يعتمد عليها لمنح العقد: الكلفة الإجمالية للعرض وأهداف الأداء المحددة سلفا وفق الهدف من التعاقد وخاصة في مجال التنمية المستدامة وتنفيذ البنود الاجتماعية وكذلك جودة الخدمة. ويمكن أن يؤخذ في الحسبان نصيب المترشح من التنفيذ إذا التزم هذا الأخير بإسناد العقد إلى شركات خاضعة للقانون الموريتاني ويملك غالبية أسهمها مواطنون موريتانيون.
ويمكن كذلك اعتماد معايير أخرى ذات علاقة بهدف التعاقد.

المادة 23 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) إسناد عقد الشراكة بين القطاعين:

تحدد السلطة المتعاقدة العرض الأكثر ميزات على أساس معايير إسناد العقود المبينة في المادة 22 من هذا القانون، مع دعوة الفائز المحتمل إلى استكمال التعاقد ولا يؤدي ذلك إلى أي تعديل في العرض المعتمد أو في ترتيب العروض.
لا يمكن بأي حال من الأحوال لإجراءات صياغة العقد أن تؤدي إلى تغيير في الخصائص الأساسية للمشروع ولا في عرض الحائز على العقد. كما أنه لا يمكنها أن تؤثر على ترتيب العروض.
إذا لم تؤد إجراءات صياغة التعاقد مع الفائز المحتمل بالعقد إلى نتيجة، فإن السلطة المتعاقدة تقوم بتحرير الصيغة النهائية للعقد مع المترشح الذي جاء في المرتبة الثانية إلا إذا اعتبرت المسطرة بأنها غير مثمرة.
بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للعقد تقوم الهيئة المختصة التي تمثل السلطة المتعاقدة بتحديد الفائز المحتمل.
طبقا للمادة 14 من هذا القانون، تحيل السلطة المتعاقدة للحصول على عدم الاعتراض مشروع إسناد العقد إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أو إلى

سلطة التنظيم إذا كان المشروع يندرج في القطاعات التي تنظمها، وفق الشروط المحددة بالطرق التنظيمية.

لدى استلام إعلان عدم الاعتراض من اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أو من سلطة التنظيم إذا كان المشروع يندرج في القطاعات التي تنظمها، تقوم السلطة المتعاقدة بإبلاغ اللجنة الفنية للدعم خيار الفائز المحتل والعقد المكتمل من أجل المصادقة، بالنسبة للمشاريع ذات المسطرة المبسطة وإبلاغ اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للمشاريع الهيكلية بناء على اقتراح اللجنة الفنية للدعم.

يوقع عقد الشراكة بين القطاعين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما على الأقل بعد إرسال إبلاغ رفض العروض إلى المترشحين الذين لم يتم اختيار عروضهم ويتم ذلك مع مراعاة الطعن المحتمل الموجه إلى الهيئة المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون من طرف أحد المترشحين المقصيين).

في غياب الطعن وبعد الحصول على آخر الرخص المطلوبة، تصدر السلطة المتعاقدة إشعارا بإسناد التعاقد في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من التوقيع على العقد.

تعتبر السلطة المتعاقدة ملزمة بإحالة العقد الموقع إلى هيئة دعم الشراكة بين القطاعين في الشهر الموالي لتوقيعه.

المادة 24: تكتل المترشحين

يمكن لعدة شركات أن تشكل تكتلا مشتركا ومتضامنا من اجل تقديم عرض واحد. وفي حالة إسناد تعاقد الشراكة بين القطاعين إلى تكتل الشركات المترشحة، فإن أمام التكتل المذكور أجل قدره 30 يوما اعتبارا من تاريخ إسناد عقد الشراكة ، وذلك من أجل أن يشكل شركة خاضعة للقانون الموريتاني تتمتع بحقوق وواجبات التكتل على أساس عرضه.

لا يمكن لشركة واحدة أن تكون عضوا في أكثر من تكتل واحد مترشح.

المادة 25: بنود وترتيبات إلزامية

تحرر عقود الشراكة وفق مبدأ حرية التعاقد مع مراعاة النظم المعمول بها على أن تحتوي - البنود والترتيبات الإلزامية التالية:

- موضوع عقد الشراكة بين القطاعين؛
- مدة عقد الشراكة؛
- النظام الذي تخضع له السلع؛
- أهداف الأداء؛
- آليات التمويل؛
- إجراءات دفع أجر الحائز على العقد؛
- اقتسام المخاطر بين الأطراف والالتزامات المترتبة عليه؛
- نظام التأمينات؛
- ضمانات تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين؛
- العمال المخصصين للصيانة والتسيير واستغلال المنشأة و/أو المرفق العمومي؛
- عقد الشراكة بين القطاعين في حال أحداث طارئة أو حدوث قوة قاهرة؛
- إجراءات وآليات متابعة ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين؛
- الغرامات في حال عدم التقيد ببنود العقد بين القطاعين والفوائد المؤجلة في حال حدوث تأخير دفع أجر الفائز بالعقد؛
- النظام الضريبي والجمركي؛
- تعديل العقد؛
- التنازل عن العقد واستبدال الفائز به؛
- حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين؛
- إجراءات تسوية النزاعات.

الفصل الرابع: تنفيذ التعاقد

المادة 26 (جديدة):(القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) مدة التعاقد:

تتحدد مدة التعاقد بمراعاة اندثار الاستثمارات عند الاقتضاء، وطرق التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة.

لا يمكن تجديد عقد الشراكة بين القطاعين.

غير أنه يمكن بصفة استثنائية، تمديد العقد لمدة لا تتجاوز سنتين (2) في حالة قوة قاهرة أو أحداث غير متوقعة ولضمان استمرارية المرفق العمومي بناء على موافقة مسبقة من الهيئات التي صادقت على العقد الأصلي بالتنسيق الوثيق مع هيئة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 27: الإشراف وأهداف حسن الأداء

يعهد بالإشراف على المنشأة إلى الحائز على عقد الشراكة بين القطاعين. ويلتزم الحائز على عقد الشراكة بمعايير حسن أداء المرفق والمنشآت التي توجد مواصفاتها مرفقة بالعقد.

المادة 28 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) أجر الفائز بالعقد

يتبع أجر الفائز بالعقد لطبيعة عقد الشراكة بين القطاعين.

الأجر في حالة شراكة عن طريق التنازل:

عندما يتعلق الأمر بشراكة عن طريق التنازل، يرتبط أجر الفائز بالعقد بنتائج تشغيل المرفق أو المنشأة، وتحدد التعريفة المطبقة على المستخدمين وطرق تغييرها وتنظيمها من قبل القطاعات الوزارية، بناء على اقتراح من سلطة التنظيم بالنسبة لقطاعات المياه والكهرباء والبريد.

ويمكن إلزام الطرف الحائز على العقد بدفع إتاوة إلى السلطة المتعاقدة وفقا لما يحدده العقد.وإذا كانت إيرادات استغلال المرفق لا تسمح بضمان المردودية والتوازن

الاقتصادي للعقد فيمكن إكمالها بدفع إعانات من طرف السلطة المتعاقدة أو أي شخصية عمومية أخرى.

الأجر في حالة شراكة على نفقة عمومية:

إذا تعلق الأمر بشراكة على نفقة عمومية، فإن أجر الشريك تدفعه السلطة المتعاقدة على مدى فترة التعاقد. ويتمثل هذا الأجر في إيجار يحتسب وفق أهداف الأداء وخاصة ما يتعلق منها بجاهزية المنشأة أو المرفق ويمكن أن تخصم منه، عند الاقتضاء، إيرادات مكملة يمكن أن يرخص للحائز على العقد في تحصيلها من تشغيل المنشآت أو التجهيزات والعقارات التي تقع تحت مسؤوليته لأغراض أخرى غير احتياجات السلطة المتعاقدة.

ويمكن أن يخول العقد للحائز عليه أن يحصل باسم ولحساب السلطة العمومية مبالغ مسددة من المستفيد النهائي من الخدمات التي تعود إلى السلطة العمومية.

المادة 29: اقتسام المخاطر

يجب تحديد المخاطر ذات العلاقة بمختلف مراحل المشروع وتقسيمها حسب طبيعة التعاقد.

ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين بالنسبة لكل طرف الالتزامات الناتجة عن توزيع المخاطر لتحميل كل نوع للطرف الذي يجب أن يتحملها بما يكفل تقليص التكاليف مع مراعاة المصلحة العامة وخصائص المشروع.

المادة 30: توازن عقد الشراكة

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين الشروط والإجراءات التي يحق بموجبها للفائز بالتعاقد أن يبقي على التوازن الاقتصادي للعقد خاصة في حال أحداث غير متوقعة أو قوة قاهرة.

المادة 31: نظام الضمانات

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين الضمانات التي يجب على الحائز على العقد أن يقدمها للسلطة المتعاقدة في مختلف مراحل تنفيذ التعاقد.

يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين على إجراءات تخفيض جزئي للضمانة مع تقدم إنجاز المشروع وفقا للالتزام بالضمانة.

يوضح ملف استشارة الشركات طبيعة الضمانات المطلوبة من المترشحين لعقد شراكة بين القطاعين على أن تكون هذه الضمانات مطابقة للتشريع الموريتاني.

مراعاة للترخيص المسبق من السلطة المتعاقدة، يمكن للضمانات المتعلقة بعمليات الصيانة أن تتخذ شكل رسالة إسناد أو ضمانة أحد حملة الأسهم أو الشركة الأم بالعقد. بالنسبة لمشاريع البنى التحتية التي يعتبر إنجازها إحدى أولويات الدولة، يمكن لهذه الأخيرة أن تقدم كفالة حسب قواعد المالية العامة المعمول بها في موريتانيا تسهيلا لتمويل المشروع المذكور.

المادة 32 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) تعديل العقد:

يشتمل عقد الشراكة بين القطاعين على الشروط التي يمكن في ظلها تعديل التعاقد. ويجب أن يتم التصديق على أي تعديل في التعاقد بين القطاعين من طرف الهيئات التي صادقت على العقد الأصلي وذلك بالتنسيق مع هيئة دعم الشراكة بين القطاعين، وبعد رأي سلطة التنظيم عند الاقتضاء، وتتم صياغة ذلك في إطار ملحق.

لا يمكن لأي تعديل في عقد الشراكة بين القطاعين أن يؤثر في طبيعة المشروع أو يؤدي إلى تأثير جوهري في خصائصه الأساسية.

فيما يتعلق بالالتزامات المالية المترتبة على السلطة المتعاقدة، لا يمكن لمبلغ ملحق العقد أن يتجاوز 20٪ من مبلغ العقد الأصلي.

المادة 33 (جديدة):(القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) متابعة العقد:

1.33 بصرف النظر عن التدخل المحتمل لهيئة التنظيم، فإن على السلطة المتعاقدة أن تتثبت من أن الحائز على العقد يحترم واجباته بموجب عقد الشراكة بين القطاعين.

وينص عقد الشراكة بين القطاعين على طرق ممارسة هذه الرقابة. ويمكن للسلطة المتعاقدة أن تستعين بخبير تختاره للقيام بعمليات الرقابة.

2.33 يجب على الفائز بعقد الشراكة بين القطاعين أن يرفع تقريرا سنويا وأن يحيله إلى السلطة المتعاقدة خلال الأشهر الستة (6) الغالبة لختم كل سنة مدنية.

يشكل تأخير إحالة تقرير أو إحالته في شكل ناقص، خطأ بحد ذاته ومن شأنه أن يؤدي إلى عقوبات ضد الحائز على العقد.

يمكن للجنة الوزارية المشتركة واللجنة الفنية للدعم وكذا هيئة دعم الشراكة بين القطاعين أن تطلب من السلطات المتعاقدة تقارير سنوية لمتابعة كل عقد شراكة بين القطاعين.

3.33 تقوم هيئة دعم الشراكة بين القطاعين سنويا بتدقيق تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين وفق الشروط التى يحددها مرسوم. ويحال هذا التدقيق بقصد إبداء الرأي إلى اللجنة الفنية للدعم كما يحال للاطلاع إلى اللجنة الوزارية المشتركة.

المادة 34: استبدال الفائز بالعقد والاتفاق المباشر

1. يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين، بناء على طلب مقدمي القروض الذين شاركوا في تمويل و/أو إعادة تمويل استثمارات عقد الشراكة، على إدماج بند في عقد الشراكة حول استبدال الفائز بالعقد بفاعل خصوصي أخر في حالة إخلال الفائز بتنفيذ التزاماته أو حادث عرضي يمكن أن يبرر فسخ عقد الشراكة مسبقا.

بصرف النظر عن أي إجراء تشريعي مخالف فإن الإستبدال يتضمن تخويل الكيان الجديد الحقوق والواجبات بما فيها الحق المتعلق بالاحتلال والمساحة وكذلك المنشآت والبنى التحتية الضرورية لاستمرار عقد الشراكة بين القطاعين.

يجب على الطرف الذي انتقل إليه عقد الشراكة بين القطاعين أن يتقدم بالضمانات المالية والفنية والقانونية الكافية وأن يكون قادرا على ضمان

استمرارية الخدمة المنقولة مع الحرص على المساواة في التعامل مع المستفيدين من هذه الخدمة.

2. يجوز للسلطة المتعاقدة أن تبرم اتفاقيات مباشرة مع المقرضين الذين يشاركون في تمويل عقد الشراكة. ويمكن أن يكون من الأهداف المباشرة لهذه الاتفاقيات السماح لمقدمي القروض بأن يسووا مع السلطة المتعاقدة جميع المسائل المتعلقة بالإستبدال كما نص عليها البند 34.1 من المادة 34 أو استخدام الكفالات ذات العلاقة بالأصول والعقود أو مستندات الشركة المكلفة بالمشروع.

المادة 35 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) التنازل عن العقد - المقاولة من الباطن:

لا يمكن للفائز بالعقد أن يتنازل عنه للغير كليا أو جزئيا دون اتفاق مكتوب ومسبق من السلطة المتعاقدة أو أي شخص عمومي يتمتع بصلاحية ترخيص توقيع عقد الشراكة بين القطاعين بما في ذلك سلطة التنظيم بالنسبة للقطاعات التي تنظمها.

يجب على الطرف الذي تم التنازل صالحه عن عقد الشراكة أن يقدم الضمانات القانونية والمالية والفنية الكافية المشابهة على الأقل للضمانات التي قدمها المتنازل لدى منح العقد المتنازل عنه.

في حال التنازل عن عقد الشراكة يحل المتنازل له بدل المتنازل في كل ما يتعلق بحقوقه وواجباته.

تمنع المقاولة من الباطن لكل العقد. وينص عقد الشراكة بين القطاعين على شروط لجوء الفائز بالعقد إلى المقاولة من الباطن.

المادة 36: استقرار أسهم الشركة المكلفة بالمشروع

إذا قام الفائز بعقد الشراكة - لأغراض التعاقد - بإنشاء شركة مكلفة بالمشروع ،فان عليه أن يلتزم في إطار التعاقد بأن يضمن للسلطة المتعاقدة استقرار

المشاركة في رأس مال حملة الأسهم الأصليين طيلة مدة العقد أو في جزء من هذه المدة.

يجب أن يحصل أي تنازل كلي أو جزئي عن المشاركة في رأس المال وفئ لالتزامات الاستقرار المشار إليها في البند السابق، على الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقدة التي لا يمكنها أن تعترض دون سبب وجيه وضمن الأجل المبين في التعاقد.

يحل المتنازل له عن الأسهم فيما يتعلق بحقوقه وواجباته محل المتنازل.

المادة 37: النظام العقاري ونظام المجل العمومى

تخضع العمليات العقارية التي تمت في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين، للقوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا.

إذا كان عقد الشراكة بين القطاعين ينص على احتلال أملاك عقارية عمومية فإنه يقوم مقام الترخيص باحتلال تلك الأملاك العقارية مدة التعاقد. وفي هذه الحالة تكون هناك إتاوة لاحتلال المجال العمومي على أن يكون مبلغ الإتاوة رمزيا.

إذا كان الفائز بالعقد مرخص له بتثمين الحوزة العقارية للمنشأة أو للتجهيزات موضع التعاقد ، فإن السلطة المتعاقدة، تقوم كلما أمكن ذلك، برسم الحدود وتصنيف الممتلكات العائدة للمجال العمومي. ويمكن للسلطة المتعاقدة أن ترخص للفائز بالعقد بأن يؤجر وفقا لشروط القانون الخاص بالنسبة للأملاك العائدة إلى المجال الخصوصي وذلك لمدة قد تتجاوز فترة عقد الشراكة. بالنسبة لكل عملية تأجير يقوم بها الحائز على العقد ، يجب أن تحرر موافقة السلطة المتعاقدة بصفة لا تقبل اللبس.

المادة 38: نظام الأملاك

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين نظام الأملاك المنقولة وغير المنقولة حسب طبيعة العقد:

- بالنسبة لعقد شراكة موضع تنازل ، فإن العقد يميز نظام الأملاك حسب طبيعتها حيث هناك أملاك للاسترجاع وهي ضرورية لتنفيذ المرفق وتعود

إلى السلطة المتعاقدة أصلا وستعاد إليها مع نهاية العمل بعقد الشراكة و لا يدفع أي مقابل عن ذلك. أما الأملاك المعادة فهي التي تعود للفائز بالعقد وهي ضرورية لكنها ليست لازمة لسير الخدمة. ويمكن التنازل عن ملكيتها لصالح السلطة المتعاقدة مع انتهاء العمل بعقد الشراكة مقابل تعويض تحدد إجراءاته بموجب العقد. أما الأملاك الخاصة فهي التي تعود ملكيتها للفائز بالعقد وهي ملحقة بسير الخدمة وتظل ملكا للفائز بالعقد بعد انتهاء العقد؛

- بالنسبة لشراكة بين القطاعين على نفقة عمومية، فإن الفائز بالعقد يتمتع بحقوق حقيقية على المنشآت والتجهيزات التي ينجزها ما لم ينص عقد الشراكة على غير ذلك. وتخوله هذه الحقوق صلاحيات وواجبات المالك وفق الشروط والحدود المبينة في عقد الشراكة بهدف ضمان تخصيص المجال العمومي و الحفاظ عليه . وعند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين تعاد الأملاك إلى السلطة المتعاقدة وفقا للشروط المبينة في العقد.

المادة 39 (جديدة): (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) نظام الضمانات

يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين، شريطة احترام التشريعات المعمول بها، على تقديم الفائز بالعقد لكفالات إلى هيئات التمويل مقابل الأصول المكتسبة أو المنجزة في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين وذلك عن طريق رهن الناتج أو الديون المتأتية من العقد أو تقديم أي كفالة أخرى مناسبة دون المساس بأي من الأحكام التشريعية التي تمنع رهن ملكية عامة أو ملكية أخرى فتشكل جزء من المجال العمومي.

المادة 40: فسخ العقد

يوضح عقد الشراكة بين القطاعين بشكل مفصل مختلف حالات فسخ التعاقد وطرق تعويض شريك المتعاقد عند الاقتضاء. ويجب أن ينص العقد على حالات الفسخ بسبب الخطأ أو قوة قاهرة أو لصالح عام وذلك بالاتفاق فيما بين الأطراف.

الفصل الخامس: أحكام متفرقة

المادة 41: النظام الجبائي والمالي

يخضع العقد في المجال الضريبي للتشريع المعمول به في موريتانيا. وعند الاقتضاء يمكن للحائز على العقد أن يستفيد من اعتماد بموجب مدونة الاستثمارات حسب النظام المعمول به وقت إسناد عقد الشراكة.

المادة 42 (جديدة) (القانون رقم : 006 -2021 بتاريخ 19 فبراير 2021) تسوية النزاعات:

1.42 خلال فترة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين:

تختص لجنة تسوية النزاعات في سلطة تنظيم الصفقات العمومية حصريا في البت، في النزاعات المتعلقة بإجراءات منح صفقات الشراكة، دون المساس بالطعون المحتملة أمام المحاكم المختصة أو أمام سلطة التنظيم عند الاقتضاء.

يتم الطعن أمام لجنة تسوية النزاعات في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما بعد الإبلاغ برفض عرض أحد المترشحين.

وتتخذ لجنة تسوية النزاعات قرارها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تلقي الاعتراض.

لدى استلام الاعتراض من طرف لجنة تسوية النزاعات تُعلق إجراءات توقيع عقد الشراكة بين القطاعين لغاية تاريخ اتخاذ قرار اللجنة.

يمكن للمترشح أن يتقدم بطعن إلى المحكمة المختصة في المجال الإداري في حالة رفض اعتراضه من طرف لجنة تسوية النزاعات، ولا يترتب على هذا الطعن تعليق الإجراءات.

2.42 أثناء تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين:

خلال تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين، ستوى النزاعات بين الأطراف بواسطة آليات تسوية النزاعات المتفق عليها ضمن العقد. ويجب أن يحث هذا العقد على المصالحة والوساطة والتحكيم بدل اللجوء إلى المحاكم المختصة في المجال الإداري. وبالنسبة للقطاعات التي تنظمها سلطة التنظيم فإنها تكلف برعاية المصالحة.

تحال النزاعات بين الحائز على العقد ومستخدمي أحد المرافق العمومية الذي يعلن استغلاله إلى الفائز بالعقد، أمام سلطة التنظيم المختصة وأمام الهيئات القضائية عند الاقتضاء.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة 43: نفاذ القانون يسري مفعول هذا القانون يوم إصداره.

المادة 44: أحكام انتقالية وختامية

تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، باستثناء العقود الجارية والمبرمة قبل إصدار هذا القانون تبقى صالحة لمدتها والتي تنطبق عليها أحكام القانون الجديد. وتظل خاضعة للقوانين و النصوص التي تم إعدادها في ظلها.

المادة 45: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.